

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

Processo Nº: 0806634-94.2023.8.14.0005

EMBARGANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, PRO SAUDE

EMBARGADO: W P DA ROCHA SOBRINHO

SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo embargante PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, PRO SAUDE em razão da omissão estampada na sentença de id 156071340.

Alega a embargante que seu pleito de gratuidade de justiça não foi apreciado, razão pela qual houve condenação em custas processuais, o que deve ser verificado (id 156750827).

A embargada manifestou contrariamente ao pleito.

Assim os autos vieram conclusos.

No caso dos autos, cuida-se de verificar a omissão narrada em recurso de embargos de declaração, especialmente observando que não houve enfrentamento do requerimento de gratuidade de justiça à ré.

No mais, além da parte demonstrar inúmeras cobranças judiciais de credores, além do pleito de recuperação judicial em Juízo Diverso demonstram a impossibilidade de pagamento de

custas.

Desta feita, verificada a omissão, passo a integrar a sentença (art. 1.022, do CPC) para conceder à ré os benefícios da gratuidade de justiça.

Assim, acolho os embargos de declaração para fins de retificar a sentença guerreada (id 156071340) para “Condeno a ré em custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento), porém suspensa a exequibilidade em razão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantendo-se íntegra as demais deliberações de sentença (id 156071340).

Publique-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, ARQUIVE-SE.

ALTAMIRA (PA), datado conforme assinatura eletrônica.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular

